VARGOV® DESIGN

RUSSIAN DESIGN. GLOBAL SCALE.

ДОГОВОР-ПРЕДЛОЖЕНИЕ · DISTRIBUTION PROPOSAL

Дистрибьюторское **сотрудничество**

Территория — Республика Узбекистан, эксклюзивно

Трёхсторонний договор:
ИП Варгов А. Г. — Поставщик / Брендодержатель
_____ — Дистрибьютор
Vargov®Design China Factory — Производитель

605	50 000 $	10 %	100 000 $
АВТОРСКИХ КОМПОЗИЦИЙ	СТАРТОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРЕНДА	ГОДОВОЙ ОБЪЁМ ЗАКАЗОВ

Vargov® Design · товарный знак VARGOV № 896936 от 06.10.2022
info@vargov.ru · +7 916 537 33 52 · Telegram @AntonVargov · WeChat Vargov_Design
vargov.ru · vargov.design

Дата: «___» _____ 20___ г. · **Кому:** _____

I СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Vargov® Design приглашает вашу компанию стать **эксклюзивным дистрибьютором бренда на территории Республики Узбекистан**. Ниже — полный текст договора, готовый к обсуждению и подписанию. Договор трёхсторонний: помимо вас его подписывают правообладатель бренда и фабрика-производитель, что даёт вам прямой доступ к производству и фабричным ценам без посреднических наценок.

Эксклюзив	от 50 000 $	10 %
УЗБЕКИСТАН — ОДИН ДИСТРИБЬЮТОР	ЭКСПОЗИЦИЯ ШОУРУМА	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРЕНДА

Что получает дистрибьютор

- Статус официального и **эксклюзивного** представителя Vargov® Design в Узбекистане: исключительное право продажи, демонстрации и продвижения продукции бренда на территории.
- Поставка **по фабричным ценам** без наценок со стороны брендодержателя и третьих лиц; прямая коммуникация с менеджером фабрики по расчёту стоимости и срокам — открывается после размещения заказа на экспозицию. Цену для конечного заказчика дистрибьютор определяет самостоятельно.
- Свобода сбыта внутри территории: продажа любым покупателям — конечным заказчикам, дизайнерам, архитекторам, комплектаторам, торговым и проектным организациям — от своего имени и на своих коммерческих условиях. Статус дилера, агента или представителя бренда третьим лицам присваивает только брендодержатель.
- Официальный бренд-гайд, 3D-модели, фотографии и видеоматериалы продукции и производства.
- Публикация на сайте vargov.ru как официального партнёра — в течение 7–10 дней с подписания.
- Заводская гарантия 12 месяцев; замена дефектных изделий за счёт производителя, включая повторную доставку.
- Серийные сертификаты соответствия ТР ЕАЭС (004/2011, 020/2011) и декларации 037/2016 на световые композиции, протоколы испытаний по ГОСТ IEC — готовая база для национальной сертификации в Узбекистане.
- Реальная защита эксклюзивности: запрет прямых поставок на территорию, обязанность бренда и фабрики выяснять адрес конечного объекта по входящим запросам и передавать их вам, запрет поставок через других партнёров бренда на ваши объекты, штраф 20 000 USD за нарушение и понятная процедура его фиксации.

Что бренд ожидает от дистрибьютора

- **Приобретение продукции на сумму не менее 50 000 долларов США** для оформления постоянной экспозиции — ассортимент и размеры вы определяете сами исходя из помещения.
- **Действующий шоурум**, оформленный в фирменном стиле и поддерживаемый в надлежащем эстетическом и техническом состоянии.
- **Продажа с экспозиции с последующим обновлением** — продавать образцы можно без отдельного согласия, при условии уведомления брендодержателя, выплаты вознаграждения и замены проданного изделия новой моделью.
- **Годовой объём заказов не менее 100 000 USD** по стоимости производства — условие сохранения эксклюзива. Заказ на экспозицию засчитывается в первый год.
- **Вознаграждение бренда 10 % от стоимости контракта** с конечным заказчиком — оплачивается на счёт фабрики одновременно с оплатой самого заказа. Стоимость монтажа, доставки и ваших проектных услуг, выделенных в договоре с заказчиком отдельной строкой, а также таможенные платежи и налоги на территории в базу начисления не входят.
- Соблюдение бренд-гайда, конфиденциальности и запрета на аналоги и копии.

> **Почему экспозиция обязательна.** Световая композиция не продаётся по фотографии: масштаб, светотехнический эффект и качество исполнения считываются только вживую. Дистрибьютор с живой экспозицией закрывает сделку сразу — без ожидания производственного цикла. Это и есть основное коммерческое преимущество, ради которого выстраивается партнёрство.

II КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ — СВОДКА

Стороны	Трёхсторонний договор: ИП Варгов А. Г. (Поставщик / Брендодержатель), Дистрибьютор, Vargov®Design China Factory (Производитель)
Территория	Республика Узбекистан — эксклюзивно

Защита эксклюзива	Запрет прямых продаж на территории; обязанность выяснять адрес конечного объекта и передавать обращения дистрибьютору; запрет поставок через других партнёров бренда на объекты в Узбекистане; штраф 20 000 USD с процедурой претензии и ответом за 15 дней
Годовой объём	Не менее 100 000 USD по стоимости производства за каждый год договора; экспозиционный заказ засчитывается в первый год. Невыполнение — перевод в неэксклюзивный режим либо расторжение
Экспозиция	Закупка продукции не менее 50 000 USD для постоянной экспозиции; ассортимент — по выбору дистрибьютора
Обновление экспозиции	Замена проданного или демонтированного образца новой моделью в срок до 6 месяцев с даты снятия с экспозиции
Цены	Фабричные цены производителя, без наценок брендодержателя. Общий прайс-лист не применяется — цена определяется по каждому заказу
Вознаграждение бренда	10 % от стоимости контракта с конечным заказчиком (без учёта выделенных отдельной строкой монтажа, доставки и услуг дистрибьютора, а также таможенных платежей и налогов на территории), уплачивается одновременно с оплатой заказа — единым платёжным обязательством. По заказам в собственную экспозицию — в течение 10 дней с даты продажи изделия с экспозиции
Раскрытие сделок	Дистрибьютор сообщает стоимость контракта и предоставляет копию договора с заказчиком; аудит — не чаще раза в год; за занижение — штраф 100 % от суммы занижения
Доступ к ценам фабрики	Фабричные цены, расчёты и прямая коммуникация с менеджером фабрики открываются после размещения заказа на экспозицию. До этого расчёт под экспозицию даёт брендодержатель
Расчёты	В долларах США на банковский счёт Производителя; счета от его имени выставляет и оплату получает гонконгская Vargov Design Company Limited (агент по выставлению счетов, цены равны фабричным). 50 % для запуска производства, 50 % до отгрузки; отгрузка — после 100 % оплаты
Поставка и риск	Базис по Инкотермс 2020 согласуется в счёте; по умолчанию FCA — фабрика. Риск переходит по базису поставки, право собственности — после 100 % оплаты. Страхование — на дистрибьюторе
Приёмка	Повреждения упаковки фиксируются до вскрытия; приёмка по количеству и явным дефектам — 10 календарных дней
Сроки производства	До 90 календарных дней; с учётом возможных задержек — до 120 календарных дней. Логистика в срок не входит
Доставка	Три варианта на выбор: от производителя конечному получателю, до склада дистрибьютора, либо силами дистрибьютора
Гарантия	12 месяцев на скрытые производственные дефекты; замена за счёт производителя
Срок договора	5 лет с даты подписания всеми Сторонами
Расторжение	По уведомлению — за 6 месяцев, не ранее чем через год после подписания. После прекращения — 6 месяцев на распродажу остатков
Сертификат происхождения	Фабрика оформляет непреференциальный сертификат (CCPIT или таможня КНР) на каждую отгрузку за свой счёт; форма согласуется по образцу дистрибьютора до первой отгрузки; скан — в течение 2 рабочих дней после отгрузки, оригинал — до прибытия груза
Сертификация	Бренд передаёт серийные сертификаты ТР ЕАЭС (004/2011, 020/2011), декларации 037/2016 и протоколы ГОСТ IEC; национальное оформление в Узбекистане — на дистрибьюторе
Право и споры	Венская конвенция 1980 г., субсидиарно — право РФ; арбитраж — МКАС при ТПП РФ, г. Москва. Текст договора RU/EN, приоритет — русская версия

ДОГОВОР О ДИСТРИБЬЮТОРСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ № _____

DISTRIBUTION AGREEMENT No. _____

г. Москва «___» _____ 20___ г. · Moscow, _____

Индивидуальный предприниматель Варгов Антон Геннадьевич, ОГРНИП 322508100200337, ИНН 531003545938, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, адрес: _____, действующий на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя от 12.04.2022 г., именуемый в дальнейшем **«Поставщик / Брендодержатель»**, с одной стороны, и

_____, регистрационный номер _____, дата регистрации _____, адрес: _____, Республика Узбекистан, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем **«Дистрибьютор»**, со второй стороны, и

Vargov®Design China Factory, Китайская Народная Республика, адрес: _____, именуемая в дальнейшем **«Производитель»**, с третьей стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Individual Entrepreneur Anton Gennadievich Vargov, OGRNIP 322508100200337, INN 531003545938, registered with the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service No. 23 for the Moscow Region, address: _____, acting on the basis of state registration as an individual entrepreneur dated 12 April 2022, hereinafter referred to as the **“Supplier / Brand Owner”**, on the first side, and

_____, business registration number _____, date of establishment _____, address: _____, Republic of Uzbekistan, represented by _____, acting under _____, hereinafter referred to as the **“Distributor”**, on the second side, and

Vargov®Design China Factory, People’s Republic of China, address: _____, hereinafter referred to as the **“Manufacturer”**, on the third side,

collectively referred to as the “Parties”, have entered into this Agreement as follows:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА / Subject of the Agreement

1.1. Территория и статус Дистрибьютора. Поставщик / Брендодержатель предоставляет Дистрибьютору право на реализацию оригинальной продукции под зарегистрированным товарным знаком Vargov® (Свидетельство № 896936 от 06.10.2022, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации) исключительно на территории **Республики Узбекистан**.

На указанной территории Дистрибьютор является официальным и эксклюзивным представителем бренда Vargov® и обладает исключительным правом на продажу, демонстрацию, маркетинговое продвижение продукции, а также использование фирменной айдентики Vargov®Design в рамках условий настоящего договора.

Эксклюзивность предоставляется при условии соблюдения Дистрибьютором обязательств по формированию и обновлению экспозиции (пп. 2.7, 2.10) и по минимальному годовому объёму заказов (п. 2.17).

1.2. Поставка продукции осуществляется по фабричным ценам, установленным Производителем. Оплата стоимости продукции и дистрибьюторского вознаграждения осуществляется Дистрибьютором напрямую на банковский счёт Производителя. Расчёты по настоящему договору производятся в долларах США (USD) путём банковского перевода на счёт Производителя, указанный в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора.

Стоимость каждой позиции определяется индивидуально на момент согласования заказа в коммерческом предложении, счёте или договоре-заказе, утверждённом Сторонами. Общий прайс-лист не применяется; цена формируется Производителем с учётом модели, объёма, сложности исполнения и актуальных производственных условий.

1.1. Territory and Distributor Status. The Supplier / Brand Owner grants the Distributor the right to sell original products under the registered trademark Vargov® (Certificate No. 896936 dated October 6, 2022, issued by the Federal Service for Intellectual Property of the Russian Federation) exclusively within the territory of the **Republic of Uzbekistan**.

Within the above-mentioned territory, the Distributor is appointed as the official and exclusive representative of the Vargov® brand and is granted the exclusive right to sell, display, market and promote the products, as well as to use the Vargov®Design brand identity, strictly in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

Exclusivity is granted subject to the Distributor’s compliance with its obligations to create and renew the display (Clauses 2.7, 2.10) and with the minimum annual order volume (Clause 2.17).

1.2. The supply of products shall be carried out at factory prices established by the Manufacturer. Payment of the product cost and the distributor’s remuneration shall be made by the Distributor directly to the Manufacturer’s bank account. Settlements under this Agreement shall be made in United States dollars (USD) by bank transfer to the Manufacturer’s account specified in the section “Details of the Parties” of this Agreement.

The price of each item shall be determined individually at the time the order is agreed in the commercial offer, invoice or order agreement approved by the Parties. No general price list shall apply; pricing is formed by the Manufacturer based on the model, volume, complexity of execution and current production conditions.

Для запуска производства Дистрибьютор оплачивает 50 % стоимости заказа, оставшиеся 50 % — после завершения производства, до отгрузки товара. Отгрузка продукции осуществляется только после получения Производителем 100 % оплаты.

Доставка до конечного получателя может быть организована одним из трёх вариантов, выбранных Дистрибьютором: от Производителя напрямую до конечного получателя; от Производителя до склада Дистрибьютора; самостоятельная организация доставки Дистрибьютором. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально по каждому заказу в зависимости от выбранного способа.

1.3. Дистрибьютор обязуется выплачивать Поставщику / Брендодержателю дистрибьюторское вознаграждение в размере **10 % (десяти процентов) от Стоимости контракта**.

Стоимость контракта — общая стоимость продукции Vargov® Design по договору (спецификации, счёту), заключённому Дистрибьютором с конечным заказчиком, из которой исключаются выделенные в таком договоре отдельной строкой стоимость монтажных, транспортных, проектных и иных услуг Дистрибьютора, а также таможенные платежи и налоги, уплачиваемые Дистрибьютором на территории.

Вознаграждение выплачивается одновременно с оплатой заказа Производителю и в той же пропорции, что и платежи по п. 1.2 (50 % / 50 %). Оплата вознаграждения и оплата заказа считаются единым платёжным обязательством Дистрибьютора по каждому заказу.

Если Стоимость контракта на момент размещения заказа неизвестна либо конечный заказчик отсутствует (заказ для собственной экспозиции — п. 2.7, 2.10), Дистрибьютор при размещении заказа оплачивает только стоимость заказа Производителю, а вознаграждение уплачивает в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора с конечным заказчиком либо с даты реализации изделия с экспозиции — от Стоимости контракта такой реализации.

To commence production, the Distributor shall pay 50 % of the order value, with the remaining 50 % payable upon completion of production and prior to shipment. Shipment of the products shall be carried out only after the Manufacturer has received 100 % payment.

Delivery to the final recipient may be arranged by the Distributor in one of the following three ways: from the Manufacturer directly to the final recipient; from the Manufacturer to the Distributor's warehouse; delivery organised independently by the Distributor. The cost of delivery is calculated individually for each order, depending on the chosen delivery method.

1.3. The Distributor undertakes to pay the Supplier / Brand Owner a distributor fee in the amount of **10 % (ten percent) of the Contract Value**.

Contract Value means the total value of Vargov® Design products under the agreement (specification, invoice) concluded by the Distributor with the end customer, excluding the cost of installation, transport, design and other services of the Distributor where such services are itemised separately in that agreement, and excluding customs duties and taxes payable by the Distributor within the territory.

The fee is paid simultaneously with the payment for the order to the Manufacturer and in the same proportion as the payments under Clause 1.2 (50 % / 50 %). Payment of the fee and payment for the order shall be considered a single payment obligation of the Distributor for each order.

If the Contract Value is unknown at the time the order is placed, or there is no end customer (an order for the Distributor's own display — Clauses 2.7, 2.10), the Distributor shall pay only the order value to the Manufacturer when placing the order, and shall pay the fee within 10 (ten) calendar days from the date of conclusion of the agreement with the end customer or from the date the item is sold from the display — calculated on the Contract Value of that sale.

1.3.1. Раскрытие Стоимости контракта. Одновременно с размещением заказа (а в случаях, предусмотренных абзацем четвёртым п. 1.3, — одновременно с уплатой вознаграждения) Дистрибьютор письменно сообщает Поставщику / Брендодержателю Стоимость контракта и предоставляет копию соответствующего договора, спецификации или счёта либо выписку из него, содержащую перечень продукции и её стоимость. Коммерческие условия, не относящиеся к продукции Vargov® Design, могут быть скрыты.

1.3.2. Дистрибьютор обязуется не занижать декларируемую Стоимость контракта, в том числе путём переноса части стоимости продукции в стоимость сопутствующих услуг, оформления части поставки через третьих лиц либо заключения с конечным заказчиком не раскрытых Поставщику / Брендодержателю дополнительных соглашений.

1.3.3. Поставщик / Брендодержатель вправе не чаще одного раза в календарный год запросить у Дистрибьютора подтверждающие документы по исполненным заказам за истекший период в объёме, относящемся к продукции Vargov® Design. Дистрибьютор предоставляет их в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. Полученные документы являются конфиденциальной информацией и охраняются в порядке раздела 5.

1.3.4. При выявлении занижения Стоимости контракта Дистрибьютор доплачивает недоплаченное вознаграждение и уплачивает штраф в соответствии с п. 6.3.3.

1.3.5. Вознаграждение Бренда выделяется отдельной строкой в счёте (Invoice) Производителя и учитывается обособленно от стоимости производства. Порядок налогообложения вознаграждения, включая применение соглашений об избежании двойного налогообложения и удержание налога у источника на Территории, определяется Сторонами с учётом законодательства Территории; Поставщик / Брендодержатель по запросу Дистрибьютора предоставляет сертификат налогового резидентства и иные документы, необходимые для применения пониженной ставки.

1.3.6. Вознаграждение Бренда, уплачиваемое в порядке п. 1.2 на счёт Производителя, принимается Производителем в качестве платёжного агента Поставщика / Брендодержателя, по его поручению и за его счёт; обязательство Дистрибьютора по выплате вознаграждения считается исполненным с момента зачисления средств на указанный счёт. Если законодательство Территории обязывает Дистрибьютора удержать налог у источника с суммы вознаграждения, Дистрибьютор удерживает и перечисляет такой налог, уведомляет Поставщика / Брендодержателя и предоставляет подтверждающие документы; выплата в оставшейся части считается надлежащим исполнением. Вопросы учёта вознаграждения при определении таможенной стоимости продукции решаются Дистрибьютором как декларантом в соответствии с законодательством Территории.

1.4. Дистрибьютор признаётся официальным представителем бренда Vargov® Design на территории, указанной в пункте 1.1 настоящего договора. Он имеет право представлять продукцию бренда на выставках, в шоурумах, в печатных и цифровых СМИ, а также осуществлять прямые продажи конечным клиентам.

При этом Дистрибьютор действует от собственного имени и за свой счёт, не являясь агентом, филиалом или структурным подразделением Поставщика / Брендодержателя.

1.3.1. Disclosure of the Contract Value. Simultaneously with placing the order (or, in the cases set out in the fourth paragraph of Clause 1.3, simultaneously with payment of the fee), the Distributor shall inform the Supplier / Brand Owner in writing of the Contract Value and provide a copy of the relevant agreement, specification or invoice, or an extract from it listing the products and their value. Commercial terms not related to Vargov® Design products may be redacted.

1.3.2. The Distributor undertakes not to understate the declared Contract Value, including by shifting part of the product value into the cost of accompanying services, arranging part of the supply through third parties, or concluding with the end customer any supplementary agreements not disclosed to the Supplier / Brand Owner.

1.3.3. The Supplier / Brand Owner may, no more than once per calendar year, request supporting documents from the Distributor for orders completed in the preceding period, to the extent they relate to Vargov® Design products. The Distributor shall provide them within 15 (fifteen) calendar days. Documents so received constitute confidential information and are protected under Section 5.

1.3.4. If an understatement of the Contract Value is identified, the Distributor shall pay the underpaid fee and a penalty in accordance with Clause 6.3.3.

1.3.5. The brand fee shall be shown as a separate line in the Manufacturer's invoice and recorded separately from the production value. The tax treatment of the fee, including the application of double taxation treaties and any withholding tax within the Territory, shall be determined by the Parties in accordance with the law of the Territory; at the Distributor's request the Supplier / Brand Owner shall provide a tax residency certificate and other documents required to apply a reduced rate.

1.3.6. The brand fee paid to the Manufacturer's account under Clause 1.2 is received by the Manufacturer as the paying agent of the Supplier / Brand Owner, on its instruction and for its account; the Distributor's obligation to pay the fee is discharged once the funds are credited to that account. If the law of the Territory obliges the Distributor to withhold tax at source from the fee, the Distributor shall withhold and remit such tax, notify the Supplier / Brand Owner and provide supporting documents; payment of the remaining amount shall constitute due performance. The treatment of the fee in determining the customs value of the products is handled by the Distributor as declarant in accordance with the law of the Territory.

1.4. The Distributor is recognised as the official representative of the Vargov® Design brand within the territory specified in Clause 1.1 of this Agreement. The Distributor shall have the right to present and promote the brand's products at exhibitions, in showrooms, in print and digital media, and to sell directly to end clients.

The Distributor acts in its own name and at its own expense, and is not an agent, branch or structural subdivision of the Supplier / Brand Owner.

1.5. Базис поставки, переход риска и права собственности.

1.5.1. Базис поставки по каждому заказу согласуется Сторонами в счёте (Invoice) или договоре-заказе в соответствии с Инкотермс 2020. Если базис прямо не согласован, поставка осуществляется на условиях **FCA — фабрика Производителя (Инкотермс 2020)**.

1.5.2. Риск случайной гибели и случайного повреждения продукции переходит к Дистрибьютору в момент, определяемый согласованным базисом поставки, независимо от выбранного варианта доставки по п. 1.2, в том числе при доставке напрямую конечному получателю.

1.5.3. Право собственности на продукцию переходит к Дистрибьютору с момента поступления Производителю 100 % оплаты соответствующего заказа, но не ранее момента перехода риска.

1.5.4. Страхование груза осуществляется Дистрибьютором за свой счёт, если согласованный базис поставки не возлагает эту обязанность на Производителя.

1.5.5. При доставке напрямую конечному получателю Дистрибьютор остаётся лицом, ответственным перед Производителем за оплату, приёмку заказа и заявление претензий.

1.5. Delivery Basis, Transfer of Risk and Title.

1.5.1. The delivery basis for each order shall be agreed by the Parties in the invoice or order agreement in accordance with Incoterms 2020. If no basis is expressly agreed, delivery shall be made **FCA — the Manufacturer's factory (Incoterms 2020)**.

1.5.2. The risk of accidental loss of or damage to the products passes to the Distributor at the moment determined by the agreed delivery basis, regardless of the delivery option chosen under Clause 1.2, including delivery directly to the final recipient.

1.5.3. Title to the products passes to the Distributor once the Manufacturer has received 100 % payment for the relevant order, but not earlier than the transfer of risk.

1.5.4. Cargo insurance is arranged by the Distributor at its own expense unless the agreed delivery basis places this obligation on the Manufacturer.

1.5.5. Where delivery is made directly to the final recipient, the Distributor remains the party responsible to the Manufacturer for payment, acceptance of the order and the making of claims.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН / Obligations of the Parties

Поставщик / Брендодержатель обязуется:

2.1. Обеспечивать производство и поставку оригинальной продукции Vargov® Design в соответствии с утверждёнными спецификациями и стандартами качества фабрики.

2.2. Гарантировать подлинность и оригинальность всех произведённых изделий.

2.3. Оказывать консультационную поддержку в вопросах оформления шоурума, брендирования торгового пространства и предоставлять фирменные визуальные материалы (логотип, элементы графического стиля), а также 3D-модели продукции, фотографические изображения, видеоролики о продуктах и производстве — для целей демонстрации, продвижения продукции и коммуникации с клиентами на рынке Дистрибьютора.

2.4. Поддерживать имидж бренда Vargov® Design и обеспечивать информационное сопровождение при участии Дистрибьютора в выставках и иных мероприятиях.

2.5. По возможности содействовать в согласовании производственных и логистических вопросов с Производителем в Китае.

2.6. Опубликовать информацию о Дистрибьюторе как об официальном партнёре на официальном сайте Vargov® Design, включая наименование компании, регион деятельности и контактные данные, предоставленные Дистрибьютором. Публикация осуществляется в срок 7–10 (семи–десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора и получения от Дистрибьютора необходимых документов.

Дистрибьютор обязуется:

The Supplier / Brand Owner undertakes to:

2.1. Ensure the production and delivery of original Vargov® Design products in accordance with approved specifications and factory quality standards.

2.2. Guarantee the authenticity and originality of all manufactured items.

2.3. Provide consulting support on showroom design and branding of the retail space, and supply official brand visual materials (logo, graphic identity elements), as well as 3D models of the products, product photographs and video materials about the products and production — for the purposes of presentation, promotion and communication with clients within the Distributor's market.

2.4. Maintain the image of the Vargov® Design brand and provide informational support when the Distributor participates in exhibitions and other promotional events.

2.5. Assist, where possible, in the coordination of production and logistics matters with the Manufacturer in China.

2.6. Publish information about the Distributor as an official partner on the official Vargov® Design website, including the company name, operating region and contact information provided by the Distributor. The publication shall be made within 7–10 (seven to ten) calendar days after signing this Agreement and receiving the necessary documents from the Distributor.

The Distributor undertakes to:

2.7. Приобрести продукцию Vargov® Design на сумму **не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США** для оформления постоянной экспозиции (шоурума).

2.8. Самостоятельно определить ассортимент, размеры и количество световых композиций для шоурума исходя из особенностей помещения и концепции представления бренда.

2.9. Обеспечить наличие действующей выставочной площади (Шоурума), пригодной для полноценной демонстрации приобретённой продукции, со следующими параметрами: адрес — _____; площадь выставочного зала — не менее _____ кв. м; высота потолков в зоне размещения подвесных композиций — не менее _____ м; режим работы — не менее ___ дней в неделю с доступом посетителей. Помещение обеспечивается электропитанием, позволяющим подключить изделия в исполнении 12V и 220V, и условиями освещения, позволяющими оценить светотехнический эффект изделий. Изменение адреса Шоурума или существенное изменение указанных параметров допускается с письменным уведомлением Поставщика / Брендодержателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

2.10. Продукция, приобретённая для оформления шоурума, может использоваться как для демонстрации, так и для последующей продажи конечным клиентам.

Дистрибьютор обязан обеспечить обновление экспозиции — замену проданных или демонтированных образцов — в срок не позднее **6 (шести) месяцев** с даты снятия изделия с экспозиции (демонтажа).

Продажа продукции с экспозиции допускается без отдельного письменного согласия Поставщика / Брендодержателя при условии, что: Поставщик / Брендодержатель уведомляется о продаже и получает предусмотренное договором вознаграждение; на место демонтированного или проданного изделия устанавливается новая модель Vargov® Design в срок до 6 месяцев с момента демонтажа.

2.11. Дистрибьютор несёт ответственность за сохранность продукции, размещённой на экспозиции, в том числе за любые повреждения, возникшие в процессе демонтажа изделий для последующей продажи.

Если Дистрибьютор принимает решение о реализации товара с экспозиции, он принимает на себя риск возможного ухудшения состояния изделия, включая повреждения элементов композиции, конструктивных деталей или крепёжной системы, которые могут возникнуть при демонтаже, транспортировке или повторной установке. Поставщик / Брендодержатель и Производитель не несут ответственность за такие повреждения и не обязаны заменять или ремонтировать элементы, испорченные в результате демонтажа экспозиционных образцов.

2.7. Purchase Vargov® Design products in the amount of **at least USD 50,000 (fifty thousand U.S. dollars)** for the creation of a permanent exhibition (showroom).

2.8. Independently determine the range, size and number of lighting compositions for the showroom, taking into account the characteristics of the space and the concept of brand presentation.

2.9. Maintain an operating display area (the Showroom) suitable for the full presentation of the purchased products, with the following parameters: address — _____; showroom floor area — no less than _____ sq. m; ceiling height in the area where suspended compositions are displayed — no less than _____ m; opening hours — no fewer than ___ days per week with public access. The premises shall have a power supply allowing 12V and 220V versions to be connected, and lighting conditions allowing the lighting effect of the items to be assessed. A change of the Showroom address or a material change to these parameters requires written notice to the Supplier / Brand Owner at least 30 (thirty) calendar days in advance.

2.10. The products purchased for the showroom may be used both for display and for subsequent sale to end customers.

The Distributor shall ensure the timely renewal of the showroom display — replacing any sold or dismantled items — no later than **6 (six) months** from the date the item is removed from the display (dismantled).

Sale of display items is permitted without separate written consent of the Supplier / Brand Owner, provided that: the Supplier / Brand Owner is informed of the sale and receives the distributor fee as stipulated in this Agreement; and a new Vargov® Design item is installed to replace the dismantled or sold product within 6 months from the date of its removal from the exhibition area.

2.11. The Distributor is responsible for the preservation and integrity of the products displayed in the showroom, including any damages that may occur during the dismantling of items intended for subsequent sale.

If the Distributor decides to sell an item from the showroom display, the Distributor assumes all risks related to possible deterioration of the product, including damage to composition elements, structural components or mounting systems that may occur during dismantling, transportation or reinstallation. The Supplier / Brand Owner and the Manufacturer shall not be liable for such damages and are not obliged to replace or repair any elements damaged as a result of dismantling showroom display items.

2.12. Оформить шоурум в соответствии с фирменным стилем бренда и поддерживать его в надлежащем эстетическом и техническом состоянии.

2.13. Использовать логотипы, тексты и визуальные материалы Vargov® Design только в целях продвижения оригинальной продукции бренда.

2.14. Не изменять конструктив, упаковку, визуальную идентичность и технические характеристики продукции без письменного согласия Поставщика / Брендодержателя.

2.15. Поддерживать репутацию бренда, обеспечивать корректную презентацию и информирование клиентов об оригинальности продукции.

2.16. Соблюдать порядок коммуникации с фабрикой и Поставщиком / Брендодержателем по установленным каналам связи.

2.12. Design the showroom in accordance with the brand's corporate style and maintain it in proper aesthetic and technical condition.

2.13. Use logos, texts and visual materials of Vargov® Design solely for the promotion of the original brand products.

2.14. Not alter the design, structure, packaging, visual identity or technical characteristics of the products without the Supplier / Brand Owner's written consent.

2.15. Maintain the brand's reputation and ensure accurate presentation and communication to clients regarding the originality of the products.

2.16. Observe the established channels of communication with the Supplier / Brand Owner and the Manufacturer.

2.17. Минимальный годовой объём заказов.

2.17.1. Дистрибьютор обязуется обеспечивать размещение и оплату на фабрике Производителя заказов на общую сумму **не менее 100 000 (ста тысяч) долларов США по стоимости производства** за каждый год действия настоящего договора.

2.17.2. Год действия договора исчисляется с даты его подписания всеми Сторонами и далее — каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев.

2.17.3. В зачёт годового объёма принимается стоимость производства заказов (суммы счетов Производителя), оплаченных Дистрибьютором в течение соответствующего года, без учёта вознаграждения Бренда, стоимости доставки, таможенных платежей и налогов. Заказы, оплаченные частично, учитываются в оплаченной части.

2.17.4. Заказ на формирование экспозиции, предусмотренный п. 2.7, засчитывается в объём первого года действия договора.

2.17.5. При невыполнении годового объёма Дистрибьютор вправе восполнить недостающую сумму путём размещения и оплаты дополнительного заказа в течение **30 (тридцати) календарных дней** с даты окончания соответствующего года. Восполненная сумма засчитывается в объём истекшего года и повторно в объём следующего года не включается.

2.17.6. Если годовой объём не выполнен и не восполнен в порядке п. 2.17.5, Поставщик / Брендодержатель вправе в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты окончания соответствующего года по своему выбору: (a) направить Дистрибьютору письменное уведомление о **переводе отношений в неэксклюзивный режим** — с этого момента Дистрибьютор сохраняет статус официального дистрибьютора, но утрачивает исключительность прав по п. 1.1 и защиту по п. 6.4, а Поставщик / Брендодержатель вправе назначать иных дистрибьюторов на Территории и осуществлять прямые продажи; либо (b) расторгнуть договор в порядке п. 8.3.2.

2.17.7. Неиспользование Поставщиком / Брендодержателем прав, предусмотренных п. 2.17.6, в установленный срок означает сохранение эксклюзивности на следующий год и не лишает его права применить эти меры по итогам последующих лет.

2.17.8. Обязательство по минимальному годовому объёму приостанавливается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы (раздел 7), а также на период приостановления Поставщиком / Брендодержателем приёма заказов Дистрибьютора по основаниям, не связанным с нарушениями со стороны Дистрибьютора.

2.17. Minimum Annual Order Volume.

2.17.1. The Distributor undertakes to place with and pay to the Manufacturer's factory orders totalling **no less than USD 100,000 (one hundred thousand U.S. dollars) in production value** for each year of this Agreement.

2.17.2. A year of the Agreement is counted from the date it is signed by all Parties and thereafter every subsequent 12 (twelve) months.

2.17.3. The annual volume is calculated on the production value of orders (the amounts of the Manufacturer's invoices) paid by the Distributor during the relevant year, excluding the brand fee, delivery costs, customs duties and taxes. Partially paid orders count to the extent paid.

2.17.4. The order for the creation of the display under Clause 2.7 counts towards the volume of the first year of the Agreement.

2.17.5. If the annual volume is not met, the Distributor may make up the shortfall by placing and paying for an additional order within **30 (thirty) calendar days** of the end of the relevant year. The amount so made up counts towards the expired year and is not counted again towards the following year.

2.17.6. If the annual volume is not met and not made up under Clause 2.17.5, the Supplier / Brand Owner may, within 60 (sixty) calendar days of the end of the relevant year, at its option: (a) give the Distributor written notice of **conversion to a non-exclusive regime** — from that moment the Distributor retains official distributor status but loses the exclusivity of rights under Clause 1.1 and the protection under Clause 6.4, and the Supplier / Brand Owner may appoint other distributors within the Territory and make direct sales; or (b) terminate the Agreement in accordance with Clause 8.3.2.

2.17.7. The Supplier / Brand Owner's failure to exercise the rights under Clause 2.17.6 within the stated period means exclusivity continues for the following year and does not deprive it of the right to apply those measures in respect of subsequent years.

2.17.8. The minimum annual volume obligation is suspended for the duration of force majeure (Section 7) and for any period during which the Supplier / Brand Owner suspends acceptance of the Distributor's orders for reasons not caused by the Distributor's breach.

2.18. Обязанности Производителя. Производитель обязуется:

2.18.1. Изготавливать продукцию в соответствии с согласованными спецификациями и стандартами качества фабрики и обеспечивать её подлинность.

2.18.2. Соблюдать сроки изготовления, установленные п. 6.5.2, и информировать Дистрибьютора о ходе исполнения заказа.

2.18.3. До отгрузки предоставлять Дистрибьютору фото- и видеоматериалы готового изделия по его запросу.

2.18.4. За свой счёт изготавливать и поставлять замену дефектных изделий и элементов и покрывать связанные с этим расходы, включая повторную доставку (п. 6.2).

2.18.5. Принимать оплату по заказам Дистрибьютора на указанный в договоре счёт и вести обособленный учёт поступлений по каждому заказу с раздельным отражением стоимости производства и Вознаграждения Бренда.

2.18.6. Возвращать уплаченные суммы в случаях, предусмотренных п. 6.5.2.

2.18.7. Соблюдать обязательства по защите эксклюзивности Дистрибьютора (п. 6.4) и по конфиденциальности (раздел 5).

2.18.8. Обеспечить коммуникацию с Дистрибьютором через назначенного менеджера фабрики с момента, определённого п. 3.5.

2.18.9. Оформлять сертификат о происхождении товара на каждую отгрузку на Территорию в порядке п. 3.8.

2.18. Obligations of the Manufacturer. The Manufacturer undertakes to:

2.18.1. Manufacture the products in accordance with the agreed specifications and the factory's quality standards, and guarantee their authenticity.

2.18.2. Observe the production timeframes set out in Clause 6.5.2 and keep the Distributor informed of the progress of each order.

2.18.3. Provide the Distributor, upon request, with photo and video materials of the finished item before shipment.

2.18.4. Manufacture and supply, at its own expense, replacements for defective items and components and bear the related costs, including re-shipment (Clause 6.2).

2.18.5. Accept payment for the Distributor's orders to the account specified in this Agreement and keep separate records of receipts for each order, recording the production value and the brand fee separately.

2.18.6. Refund amounts paid in the cases provided for in Clause 6.5.2.

2.18.7. Observe the obligations protecting the Distributor's exclusivity (Clause 6.4) and the confidentiality obligations (Section 5).

2.18.8. Ensure communication with the Distributor through the designated factory manager from the moment determined by Clause 3.5.

2.18.9. Obtain a certificate of origin for every shipment into the Territory in accordance with Clause 3.8.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ / Prices and Payment Procedure

3.1. Стоимость продукции определяется по фабричным ценам производителя Vargov® Design, осуществляющего производство в Китайской Народной Республике, без дополнительных наценок со стороны Поставщика / Брендодержателя или третьих лиц.

3.2. Оплата за продукцию производится в долларах США (USD) банковским переводом на банковский счёт Производителя. Банковские реквизиты Производителя указаны в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора.

Указанный счёт находится под управлением и контролем Производителя, при этом Поставщик / Брендодержатель гарантирует, что все поступающие на него средства учитываются как оплата по заказу Дистрибьютора в рамках настоящего договора. В назначении платежа Дистрибьютор указывает номер договора и/или номер счёта/заказа (Invoice/Order No.).

3.2.1. Счета (Invoice) на продукцию и на Вознаграждение Бренда от имени и по поручению Производителя выставляет, а оплату по ним получает компания Vargov Design Company Limited (Гонконг), регистрационный номер _____ (далее — «Агент по выставлению счетов»). Такие счета являются счетами Производителя для целей настоящего договора, а оплата на счёт Агента по выставлению счетов — надлежащим исполнением обязательств Дистрибьютора по оплате. Цены в счетах Агента по выставлению счетов равны фабричным ценам Производителя, без какой-либо наценки. Производитель отвечает за действия Агента по выставлению счетов как за свои собственные. При постановке импортного контракта на учёт по п. 3.4 указывается Агент по выставлению счетов как лицо, выставляющее счета.

3.3. Фабрика-производитель определяет актуальную стоимость изделий на момент подтверждения заказа, исходя из модели, объёма, сложности и текущих производственных условий. Дистрибьютору предоставляется контактный номер менеджера фабрики в Китае, через которого осуществляется вся коммуникация, расчёт стоимости, согласование сроков и решение вопросов, связанных с производством и оплатой, — в порядке и с момента, установленных п. 3.5.

3.4. Дистрибьютор выступает импортёром продукции при её ввозе в Республику Узбекистан. Таможенные пошлины, НДС при импорте и иные обязательные платежи, возникающие в связи с ввозом и реализацией продукции, уплачиваются Дистрибьютором и в стоимость заказа не включаются. Дистрибьютор самостоятельно обеспечивает постановку импортного контракта на учёт в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан (включая единую электронную информационную систему внешнеторговых операций), и несёт связанные с этим расходы. Производитель и Поставщик / Брендодержатель предоставляют документы, необходимые для таможенного оформления (инвойс, упаковочный лист, экспортная декларация); сертификат о происхождении товара оформляется в порядке п. 3.8.

3.1. The cost of the products shall be determined based on the factory prices of the Vargov® Design manufacturer located in the People's Republic of China, without any additional markup by the Supplier / Brand Owner or third parties.

3.2. Payment for the products shall be made in United States Dollars (USD) by bank transfer to the Manufacturer's bank account. The Manufacturer's banking details are specified in the "Details of the Parties" section of this Agreement.

This account is managed and controlled by the Manufacturer, while the Supplier / Brand Owner guarantees that all funds received to this account are properly recorded as payment for the Distributor's order under this Agreement. In the payment reference, the Distributor shall indicate the number of this Agreement and/or the relevant invoice or order number (Invoice/Order No.).

3.2.1. Invoices for the products and for the brand fee are issued, and payment under them is received, on behalf of and on the instructions of the Manufacturer by Vargov Design Company Limited (Hong Kong), registration number _____ (the "Invoicing Agent"). Such invoices are the Manufacturer's invoices for the purposes of this Agreement, and payment to the Invoicing Agent's account constitutes due performance of the Distributor's payment obligations. Prices in the Invoicing Agent's invoices equal the Manufacturer's factory prices, without any markup. The Manufacturer is responsible for the acts of the Invoicing Agent as for its own. When the import contract is registered under Clause 3.4, the Invoicing Agent is stated as the invoicing party.

3.3. The factory shall determine the current price of the products at the time of order confirmation, taking into account the model, volume, complexity and current production conditions. The Distributor shall be provided with the contact information of the factory manager in China, through whom all communications, price calculations, production timelines and payment-related matters shall be coordinated — in the manner and from the moment established by Clause 3.5.

3.4. The Distributor acts as the importer of the products into the Republic of Uzbekistan. Customs duties, import VAT and any other mandatory payments arising in connection with the import and sale of the products shall be borne by the Distributor and are not included in the order value. The Distributor is responsible for registering the import contract in the manner required by the legislation of the Republic of Uzbekistan (including the unified electronic information system for foreign trade operations), at its own cost. The Manufacturer and the Supplier / Brand Owner shall provide the documents required for customs clearance (invoice, packing list, export declaration); the certificate of origin is obtained in accordance with Clause 3.8.

3.5. Порядок доступа к финансовой информации.

3.5.1. Доступ к фабричным ценам, расчётам себестоимости, прайсовым калькуляциям, условиям производства и прямой коммуникации с менеджером фабрики предоставляется Дистрибьютору **после размещения заказа для оформления экспозиции, предусмотренного п. 2.7 настоящего договора** (то есть после подписания Сторонами соответствующего счёта или договора-заказа).

3.5.2. До момента, указанного в п. 3.5.1, расчёт стоимости для формирования экспозиционного заказа предоставляется Дистрибьютору Поставщиком / Брендодержателем в объёме, необходимом и достаточном для согласования состава и суммы такого заказа, без раскрытия общей структуры фабричных цен и без предоставления прямого доступа к фабрике.

3.5.3. Вся информация, полученная в порядке настоящего пункта, является конфиденциальной и охраняется в соответствии с разделом 5 настоящего договора. Обязательства по её охране сохраняются независимо от того, был ли впоследствии заказ по п. 2.7 исполнен.

3.5.4. При расторжении договора, а равно при неразмещении заказа по п. 2.7 доступ к финансовой информации и прямой коммуникации с фабрикой прекращается.

3.6. Порядок подтверждения заказов.

3.6.1. Заказ считается размещённым, если он подтверждён в согласованном канале связи руководителем Дистрибьютора или уполномоченным им лицом и Производителем. Заказы, не подтверждённые в указанном порядке, не считаются размещёнными и не порождают обязательств Сторон.

3.6.2. Стороны ведут переписку по заказам в общем групповом канале связи с участием представителей Дистрибьютора, Производителя и Поставщика / Брендодержателя. Перечень уполномоченных лиц и каналов связи Стороны согласовывают письменно и поддерживают в актуальном состоянии.

3.7. Подтверждение соответствия продукции.

3.7.1. Продукция, ввозимая и реализуемая на Территории, подлежит подтверждению соответствия в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Узбекистан.

3.7.2. Поставщик / Брендодержатель предоставляет Дистрибьютору имеющиеся документы о соответствии: серийные сертификаты соответствия ТР ЕАЭС (ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»), декларации ТР ЕАЭС 037/2016 (ограничение опасных веществ), протоколы испытаний по стандартам ГОСТ IEC, а также техническую документацию и сведения о применяемых компонентах и источниках света. Перечни охваченных артикулов передаются по запросу.

3.7.3. Оформление национальных документов о соответствии Республики Узбекистан, если они обязательны для соответствующего изделия, обеспечивает Дистрибьютор за свой счёт; Производитель по обоснованному запросу предоставляет образцы для испытаний.

3.7.4. Дистрибьютор не вправе реализовывать продукцию на Территории до завершения обязательных процедур подтверждения соответствия, если такие процедуры обязательны для соответствующего изделия.

3.5. Access to Financial Information.

3.5.1. Access to factory prices, cost calculations, price quotations, production terms and direct communication with the factory manager is granted to the Distributor **after placing the order for the creation of the display provided for in Clause 2.7 of this Agreement** (that is, after the Parties have signed the relevant invoice or order agreement).

3.5.2. Prior to the moment specified in Clause 3.5.1, the cost calculation required to compose the display order shall be provided to the Distributor by the Supplier / Brand Owner to the extent necessary and sufficient to agree the composition and the amount of that order, without disclosing the general structure of factory prices and without granting direct access to the factory.

3.5.3. All information received under this Clause is confidential and protected in accordance with Section 5 of this Agreement. The obligation to protect it survives regardless of whether the order under Clause 2.7 was subsequently performed.

3.5.4. Upon termination of the Agreement, or if the order under Clause 2.7 is not placed, access to financial information and direct communication with the factory shall cease.

3.6. Order Confirmation Procedure.

3.6.1. An order is deemed placed once it has been confirmed in the agreed communication channel by the Distributor's director or a person authorised by them and by the Manufacturer. Orders not confirmed in this manner are not deemed placed and give rise to no obligations of the Parties.

3.6.2. The Parties conduct order correspondence in a shared group channel involving representatives of the Distributor, the Manufacturer and the Supplier / Brand Owner. The Parties agree the list of authorised persons and communication channels in writing and keep it up to date.

3.7. Conformity Assessment of the Products.

3.7.1. Products imported and sold within the Territory are subject to conformity assessment in the cases and in the manner established by the legislation of the Republic of Uzbekistan.

3.7.2. The Supplier / Brand Owner shall provide the Distributor with the available conformity documents: serial EAEU certificates of conformity (TR CU 004/2011 on low-voltage equipment, TR CU 020/2011 on electromagnetic compatibility), EAEU TR 037/2016 declarations (restriction of hazardous substances), test reports under GOST IEC standards, together with technical documentation and information on the components and light sources used. Lists of the covered article codes are provided upon request.

3.7.3. National conformity documents of the Republic of Uzbekistan, where mandatory for the item concerned, are arranged by the Distributor at its own expense; the Manufacturer shall provide samples for testing upon a reasoned request.

3.7.4. The Distributor may not sell products within the Territory before the mandatory conformity assessment procedures are completed, where such procedures are mandatory for the item concerned.

3.8. Сертификат о происхождении товара.

3.8.1. По каждой отгрузке на Территорию Производитель оформляет непреференциальный сертификат о происхождении товара общей формы (Certificate of Origin), выдаваемый таможенными органами Китайской Народной Республики либо Китайским советом по содействию международной торговле (CCPIT) или его местным отделением и подтверждающий, что вся партия произведена в Китайской Народной Республике. Один сертификат оформляется на одну отгрузку и один счёт (Invoice).

3.8.2. Расходы на оформление сертификата и курьерскую доставку его оригинала Дистрибьютору несёт Производитель; они включены в стоимость продукции и отдельно не выставляются.

3.8.3. Согласование формы. Не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до первой отгрузки Дистрибьютор передаёт Производителю образец сертификата, принимаемый таможенным органом Республики Узбекистан, и письменные требования своего таможенного брокера к его заполнению. До подачи заявки по первой отгрузке, а также при изменении требований, Производитель направляет Дистрибьютору проект сертификата; Дистрибьютор согласовывает его или направляет замечания в течение 3 (трёх) рабочих дней, при отсутствии ответа проект считается согласованным. Согласованная форма применяется ко всем последующим отгрузкам. Если выдающий орган отказывается внести требуемые сведения, Производитель незамедлительно уведомляет Дистрибьютора, и Стороны согласовывают допустимый вариант.

3.8.4. Содержание. В сертификате указываются: в качестве экспортёра — фактический грузоотправитель по экспортной декларации Китайской Народной Республики с указанием Агента по выставлению счетов (п. 3.2.1) в форме, принятой выдающим органом (например, «[грузоотправитель] VIA Vargov Design Company Limited, Hong Kong»); в качестве получателя — Дистрибьютор; страна назначения — Республика Узбекистан; номер и дата счёта, по которому продукция декларируется при ввозе. Описание, количество мест, вес и маркировка должны совпадать со счётом и упаковочным листом. Сертификат выдаётся не позднее дня отгрузки, за исключением сертификата, выданного задним числом в порядке п. 3.8.6.

3.8.5. Сроки передачи. Скан сертификата и данные для его проверки (при наличии) направляются Дистрибьютору не позднее 2 (двух) рабочих дней после отгрузки; оригинал — курьером так, чтобы он поступил Дистрибьютору до прибытия продукции в таможенный орган назначения.

3.8.6. Исправление. Если сертификат не представлен в срок, отклонён или поставлен под сомнение таможенным органом, Производитель по письменному запросу Дистрибьютора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения обеспечивает исправленный, новый или выданный задним числом (ISSUED RETROSPECTIVELY) сертификат и содействует в ответах на запросы таможенного органа. Расходы несёт Производитель, если причина зависит от него, в остальных случаях — Дистрибьютор.

3.8.7. Обязанности Дистрибьютора: заявлять сертификат в таможенной декларации; в течение 3 (трёх) рабочих дней уведомлять Производителя о любом запросе или сомнении таможенного органа; если продукция выпущена без сертификата, подать заявление о возврате излишне уплаченных таможенных платежей в течение 30 (тридцати)

3.8. Certificate of Origin.

3.8.1. For each shipment into the Territory the Manufacturer shall obtain a non-preferential Certificate of Origin (general form) issued by the customs authorities of the People's Republic of China or by the China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) or its local branch, certifying that the entire consignment was produced in the People's Republic of China. One certificate shall be issued per shipment and per invoice.

3.8.2. The costs of obtaining the certificate and of couriering its original to the Distributor are borne by the Manufacturer; they are included in the price of the products and are not invoiced separately.

3.8.3. Approval of form. No later than 15 (fifteen) calendar days before the first shipment, the Distributor shall provide the Manufacturer with a specimen certificate accepted by the customs authorities of the Republic of Uzbekistan, together with its customs broker's written requirements for completing it. Before applying for the first shipment, and whenever the requirements change, the Manufacturer shall send the Distributor a draft certificate; the Distributor shall approve it or comment within 3 (three) business days, failing which the draft shall be deemed approved. The approved form applies to all subsequent shipments. If the issuing authority refuses to include any required particulars, the Manufacturer shall promptly notify the Distributor and the Parties shall agree on an acceptable alternative.

3.8.4. Content. The certificate shall state: as exporter, the actual consignor under the export declaration of the People's Republic of China, with the Invoicing Agent (Clause 3.2.1) shown in the form accepted by the issuing authority (e.g. "[consignor] VIA Vargov Design Company Limited, Hong Kong"); as consignee, the Distributor; as country of destination, the Republic of Uzbekistan; and the number and date of the invoice under which the products are declared on import. The description, number of packages, weights and marks shall match the invoice and packing list. The certificate shall be issued no later than the shipment date, except for a certificate issued retrospectively under Clause 3.8.6.

3.8.5. Timing. A scan of the certificate and its verification data (if any) shall be sent to the Distributor within 2 (two) business days after shipment; the original shall be sent by courier so as to reach the Distributor before the products arrive at the customs office of destination.

3.8.6. Rectification. If the certificate is late, rejected or questioned by the customs authority, the Manufacturer shall, at the Distributor's written request and within 10 (ten) business days of receiving it, procure a corrected, new or retrospectively issued (ISSUED RETROSPECTIVELY) certificate and assist in responding to customs enquiries. Costs are borne by the Manufacturer where the cause is attributable to it, and otherwise by the Distributor.

3.8.7. Distributor's obligations: to declare the certificate in the customs declaration; to notify the Manufacturer of any customs enquiry or doubt within 3 (three) business days; and, if the products are released without the certificate, to apply for a refund of overpaid customs payments within 30 (thirty) calendar days after receiving the certificate, within the time limits of the Customs Code of the Republic of Uzbekistan.

3.8.8. Liability. The Manufacturer shall reimburse the Distributor for additional import customs duty paid solely as a result of the Manufacturer's breach of Clauses 3.8.1, 3.8.4 or 3.8.5, subject to the Distributor's compliance with Clause 3.8.7, net of amounts

календарных дней после получения сертификата, в пределах сроков, установленных Таможенным кодексом Республики Узбекистан.

3.8.8. Ответственность. Производитель возмещает Дистрибьютору дополнительную ввозную таможенную пошлину, уплаченную исключительно вследствие нарушения Производителем пп. 3.8.1, 3.8.4 или 3.8.5, при условии исполнения Дистрибьютором п. 3.8.7 и за вычетом сумм, возвращённых или подлежащих возврату, в пределах 5 % (пяти процентов) стоимости соответствующей партии по счёту Производителя. Производитель не отвечает за изменение законодательства, ошибки классификации товаров, действия таможенного брокера Дистрибьютора и неисполнение Дистрибьютором п. 3.8.7.

refunded or refundable, and capped at 5% (five percent) of the value of the relevant consignment under the Manufacturer's invoice. The Manufacturer is not liable for changes in law, tariff classification errors, acts of the Distributor's customs broker or the Distributor's failure to comply with Clause 3.8.7.

4. ПРАВА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ / Intellectual Property Rights

4.1. Принадлежность прав.

4.1.1. Исключительные права на товарные знаки, фирменное наименование, логотипы, дизайн-разработки, конструкции, художественно-технические решения, фото- и видеоматериалы, тексты, руководства по монтажу/эксплуатации, чертежи и иные материалы, связанные с Vargov® Design, принадлежат Поставщику / Брендодержателю.

4.1.2. Регистрации товарных знаков и/или заявок, патентов, промышленных образцов (при наличии) принадлежат Поставщику / Брендодержателю.

4.1. Ownership of Rights.

4.1.1. The exclusive rights to trademarks, trade names, logos, design developments, constructions, artistic and technical solutions, photo and video materials, texts, installation/operation manuals, drawings and any other materials related to Vargov® Design belong to the Supplier / Brand Owner.

4.1.2. All registrations of trademarks, patent applications and industrial designs (if any) are the property of the Supplier / Brand Owner.

4.2. Лицензия на использование бренда.

4.2.1. Поставщик / Брендодержатель предоставляет Дистрибьютору неисключительную лицензию на использование товарного знака, фирменного стиля и визуальных материалов Vargov®Design исключительно в целях продвижения и реализации продукции в соответствии с условиями настоящего договора. При этом Дистрибьютору предоставляются эксклюзивные права на продажу продукции Vargov®Design на территории, указанной в пункте 1.1 договора.

4.2.2. Лицензия действует на срок договора и прекращается одновременно с ним.

4.2.3. Любое использование за пределами целей и территории, установленных договором, запрещено.

4.2.4. Лицензия предоставляется без права регистрации, депонирования или самостоятельного оформления товарного знака, обозначений или элементов дизайна на имя Дистрибьютора или третьих лиц.

4.2. License to Use the Brand.

4.2.1. The Supplier / Brand Owner grants the Distributor a non-exclusive license to use the Vargov®Design trademark, brand elements and visual materials solely for the purposes of promoting and selling the products in accordance with this Agreement. At the same time, the Distributor is granted exclusive sales rights within the territory defined in Clause 1.1 of this Agreement.

4.2.2. The license shall be valid for the duration of this Agreement and shall terminate simultaneously upon its expiration or termination.

4.2.3. Any use of the brand beyond the purposes and territory established by this Agreement is strictly prohibited.

4.2.4. The license does not grant the Distributor the right to register, deposit or independently file trademarks, designations or design elements in its own name or in the name of third parties.

4.3. Продажи третьим лицам и запрет назначения представителей.

4.3.1. Дистрибьютор вправе реализовывать продукцию на Территории любым покупателям — конечным заказчикам, дизайнерам, архитекторам, комплектаторам, торговым и проектным организациям — от своего имени и за свой счёт, на самостоятельно определяемых коммерческих условиях.

4.3.2. Дистрибьютор **не вправе присваивать третьим лицам статус дилера, субдилера, агента, представителя или партнёра бренда Vargov® Design**, а равно использовать в отношении таких лиц любые обозначения, создающие впечатление наличия у них подобного статуса. Наделять кого-либо статусом официального представителя бренда вправе исключительно Поставщик / Брендодержатель.

4.3.3. Дистрибьютор не вправе передавать третьим лицам права по настоящему договору, включая лицензию на использование товарного знака и фирменного стиля (п. 4.2), права на продажу продукции на условиях эксклюзивности и дистрибьюторский статус.

4.3.4. Передача покупателю фотоматериалов, рендеров, спецификаций и иных материалов бренда в объёме, необходимом для конкретного проекта, допускается и сама по себе не означает наделения такого покупателя статусом, указанным в п. 4.3.2.

4.3.5. Все заказы, независимо от того, по чьей инициативе возникла сделка, оформляются исключительно через Дистрибьютора, который размещает заказ на фабрику Производителя напрямую. Прямое обращение покупателей Дистрибьютора к Производителю не допускается.

4.3.6. Дистрибьютор принимает разумные меры к тому, чтобы его покупатели не представляли себя официальными дилерами, агентами или представителями бренда, а при выявлении таких фактов уведомляет Поставщика / Брендодержателя и добивается прекращения нарушения.

4.4. Контроль качества бренда.

4.4.1. После подписания настоящего договора Поставщик / Брендодержатель обязуется предоставить Дистрибьютору официальный бренд-гайд Vargov®Design, включающий правила использования логотипа, фирменных цветов, графических элементов, визуальной подачи продукции, фото- и видеоматериалов. Дистрибьютор обязуется использовать бренд Vargov®Design в рекламных материалах, шоурумах, на сайте, в социальных сетях и в коммерческих предложениях в соответствии с данным бренд-гайдом. Несоблюдение фирменного стиля не влечёт штрафных санкций, однако в случае выявления отклонений Поставщик / Брендодержатель вправе потребовать корректировки материалов до приведения их в соответствие с бренд-гайдом.

4.4.2. Поставщик / Брендодержатель вправе запрашивать фото- и видеоматериалы экспозиций, рекламных публикаций, сайтов, страниц в соцсетях и иных материалов продвижения для проверки соблюдения фирменного стиля и бренд-гайда.

4.4.3. По мотивированному требованию Поставщика / Брендодержателя Дистрибьютор обязан в разумный срок внести корректировки в материалы, нарушающие бренд-гайд.

4.3. Sales to Third Parties and Prohibition on Appointing Representatives.

4.3.1. The Distributor may sell the products within the Territory to any buyers — end customers, designers, architects, procurement companies, retail and project organisations — in its own name and at its own expense, on commercial terms it determines itself.

4.3.2. The Distributor **may not grant any third party the status of dealer, sub-dealer, agent, representative or partner of the Vargov® Design brand**, nor use in relation to such persons any designation creating the impression that they hold such status. Only the Supplier / Brand Owner may confer official representative status of the brand on any person.

4.3.3. The Distributor may not transfer to third parties any rights under this Agreement, including the license to use the trademark and brand identity (Clause 4.2), exclusive sales rights within the Territory, or distributor status.

4.3.4. Providing a buyer with photographs, renders, specifications and other brand materials to the extent required for a specific project is permitted and does not in itself confer on that buyer the status referred to in Clause 4.3.2.

4.3.5. All orders, regardless of whose initiative gave rise to the transaction, shall be processed exclusively through the Distributor, who places the order directly with the Manufacturer. Direct approaches to the Manufacturer by the Distributor's buyers are not permitted.

4.3.6. The Distributor shall take reasonable steps to ensure that its buyers do not present themselves as official dealers, agents or representatives of the brand, and upon discovering such cases shall notify the Supplier / Brand Owner and pursue cessation of the breach.

4.4. Brand Quality Control.

4.4.1. After signing this Agreement, the Supplier / Brand Owner shall provide the Distributor with the official Vargov®Design Brand Guide, which includes the rules for the use of the logo, corporate colours, graphic elements, visual presentation of the products, photo and video materials. The Distributor agrees to use the Vargov®Design brand in advertising materials, showrooms, websites, social networks and commercial proposals in accordance with the Brand Guide. Non-compliance with the brand identity does not incur penalties; however, if inconsistencies are identified, the Supplier / Brand Owner has the right to request correction of materials to bring them into alignment with the Brand Guide.

4.4.2. The Supplier / Brand Owner shall have the right to request photos and videos of the displays, advertising publications, websites, social media pages and other promotional materials for the purpose of verifying compliance with the corporate identity and the Brand Guide.

4.4.3. Upon the Supplier / Brand Owner's justified request, the Distributor must make the required corrections to materials within a reasonable timeframe.

4.5. Запрет на копирование и аналоги.

4.5.1. Запрещается производить, заказывать производство, продавать или иным образом вовлекать в оборот изделия, являющиеся копиями, модификациями, переработками или функционально/визуально сходными аналогами продукции Vargov® Design. Это условие является существенным.

4.5.2. Запрещается регистрировать товарные знаки, промышленные образцы, патенты и домены, сходные до степени смешения с обозначениями и дизайнами Поставщика / Брендодержателя.

4.6. Нарушения третьих лиц.

4.6.1. Дистрибьютор незамедлительно уведомляет Поставщика / Брендодержателя о любых выявленных нарушениях прав интеллектуальной собственности на территории деятельности.

4.6.2. Меры реагирования (претензии, иски, публичные заявления) согласовываются с Поставщиком / Брендодержателем; расходы и возмещение распределяются по отдельной договорённости либо в соответствии с законом.

4.5. Prohibition on Copying and Analogues.

4.5.1. It is strictly prohibited to produce, order, sell or otherwise distribute products that are copies, modifications, adaptations or visually/functionally similar analogues of Vargov® Design products. This clause constitutes a material term of the Agreement.

4.5.2. The Distributor is prohibited from registering trademarks, industrial designs, patents or domain names that are identical or confusingly similar to those of the Supplier / Brand Owner.

4.6. Third-Party Infringements.

4.6.1. The Distributor shall immediately notify the Supplier / Brand Owner of any identified infringements of intellectual property rights within the territory.

4.6.2. All measures to respond (claims, lawsuits, public statements) shall be coordinated with the Supplier / Brand Owner; expenses and compensation shall be allocated in accordance with a separate agreement or applicable law.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ (NDA) И НЕЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ СДЕЛОК / Confidentiality and Non-Compete

5.1. Конфиденциальная информация. Включает, без ограничения: цены и расчёты фабрики, контакты менеджеров, технические чертежи и карты, спецификации, фотографии и видео производства, планы коллекций, данные клиентов и лидов, условия поставок и логистики, условия договоров, внутренние регламенты и переписку.

5.2. Обязательства по неразглашению.

5.2.1. Не раскрывать, не передавать, не публиковать, не использовать вне целей договора, обеспечивать режим охраны и доступ по принципу «необходимости знать».

5.2.2. Срок охраны — в течение срока договора и 5 (пяти) лет, а также далее до момента, когда соответствующая информация станет общедоступной без нарушения условий настоящего договора.

5.3. Исключения. Информация подлежит раскрытию по требованию закона, судебного акта или госоргана, при этом Сторона обязана предварительно уведомить Поставщика / Брендодержателя, если это допустимо.

5.1. Confidential Information. This includes, without limitation: factory prices and calculations, contact details of factory managers, technical drawings, specifications, photos and videos of production, collection plans, client and lead data, supply and logistics terms, contract terms, internal policies and correspondence.

5.2. Non-Disclosure Obligations.

5.2.1. The Parties shall not disclose, share, publish or use any confidential information beyond the purposes of this Agreement and shall ensure the “need-to-know” principle of access control.

5.2.2. The confidentiality obligation remains in effect throughout the term of this Agreement and for five (5) years after its termination, and thereafter until such information becomes publicly available without breach of this Agreement.

5.3. Exceptions. Information must be disclosed pursuant to law or court order or at the request of a state authority, with prior notification to the Supplier / Brand Owner if permitted.

5.4. Non-compete / Non-copy.

5.4.1. Дистрибьютор обязуется не производить, не заказывать производство и не реализовывать изделия, являющиеся копиями, модификациями, переработками либо функционально или визуально сходными аналогами продукции Vargov® Design, а также не участвовать в сделках, направленных на обход интеллектуальных прав Поставщика / Брендодержателя. Настоящий пункт не ограничивает право Дистрибьютора торговать светотехнической и декоративной продукцией иных производителей, не являющейся такими копиями или аналогами.

5.4.2. Дистрибьютор не вправе использовать привилегированный доступ к фабрике, ценам и контактам для вывода на рынок иных продуктов, конкурирующих по дизайну с продукцией Vargov® Design.

5.5. Non-solicitation (по персоналу и подрядчикам). В период действия договора и в течение 12 (двенадцати) месяцев после его прекращения Дистрибьютор не имеет права прямо или косвенно переманивать сотрудников, подрядчиков, инженеров, дизайнеров и производственные компании, работающие с Поставщиком / Брендодержателем, без письменного согласия последнего.

5.4. Non-Compete / Non-Copy Obligations.

5.4.1. The Distributor undertakes not to produce, order the production of, or sell items that are copies, modifications, adaptations or functionally or visually similar analogues of Vargov® Design products, and not to engage in transactions intended to bypass the Supplier / Brand Owner's intellectual property rights. This Clause does not restrict the Distributor's right to trade in lighting and decorative products of other manufacturers that are not such copies or analogues.

5.4.2. The Distributor shall not use privileged access to the factory, its prices and contacts to bring to market other products competing in design with Vargov® Design products.

5.5. Non-Solicitation (Personnel and Contractors). During the term of the Agreement and for twelve (12) months after its termination, the Distributor shall not, directly or indirectly, solicit or hire employees, contractors, engineers, designers or manufacturing companies working with the Supplier / Brand Owner without prior written consent.

6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН / Warranties and Liability

6.1. Гарантии Поставщика / Брендодержателя.

6.1.1. Поставщик / Брендодержатель гарантирует оригинальность изделий и их соответствие согласованным спецификациям.

6.1.2. На продукцию распространяется заводская гарантия на скрытые производственные дефекты сроком 12 месяцев с даты поставки (если иное не согласовано).

6.1.3. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа, эксплуатации, вмешательства без согласования, форс-мажора или перепадов напряжения.

6.2. Гарантийные случаи и замена повреждённой продукции. Дистрибьютор принимает продукцию от Производителя в целости и сохранности. В случае выявления повреждений, заводских дефектов или недокомплекта, возникших по вине Производителя либо в процессе транспортировки до территории Дистрибьютора, Дистрибьютор обязан зафиксировать выявленные повреждения или дефекты фото- и видеоматериалами и направить данные материалы Производителю.

Возврат повреждённой продукции Производителю не требуется, если иное не согласовано Сторонами. Производитель обязуется за свой счёт изготовить и поставить замену повреждённым элементам или продукции, а также покрыть расходы, связанные с гарантией и повторной доставкой. Дистрибьютор обязуется обеспечить сохранность дефектной продукции до момента получения замены либо получения письменных инструкций от Производителя.

Повреждения упаковки и грузовых мест фиксируются Дистрибьютором фотосъёмкой **до их вскрытия** и отражаются в транспортных документах. Приёмка продукции по количеству и явным недостаткам осуществляется в течение **10 (десяти) календарных дней** с даты получения; по истечении указанного срока продукция считается принятой без замечаний по количеству и явным недостаткам. Претензии по скрытым производственным дефектам заявляются в течение гарантийного срока (п. 6.1.2).

6.1. Supplier / Brand Owner's Warranties.

6.1.1. The Supplier / Brand Owner warrants the originality of the products and their conformity with the approved specifications.

6.1.2. Factory warranty for hidden manufacturing defects: 12 months from the date of delivery (unless otherwise agreed).

6.1.3. The warranty shall not cover damage caused by improper installation, misuse, unauthorised intervention, force majeure or voltage fluctuations.

6.2. Warranty Cases and Replacement of Damaged Products. The Distributor receives the products from the Manufacturer in proper condition. If any damage, manufacturing defect or missing components are identified — caused by the Manufacturer or during transportation to the Distributor's territory — the Distributor shall document such defects by photo and video and submit this evidence to the Manufacturer.

Return of the defective product to the Manufacturer is not required, unless otherwise agreed by the Parties. The Manufacturer shall, at its own expense, produce and supply replacement items or components and cover all warranty-related and re-shipment costs. The Distributor shall ensure safe storage of the defective items until the replacement is received or written instructions are provided by the Manufacturer.

Damage to packaging and shipping units shall be recorded by the Distributor by photograph **before opening** and noted in the transport documents. Acceptance of the products by quantity and for evident defects shall take place within **10 (ten) calendar days** of receipt; after that period the products are deemed accepted without objections as to quantity and evident defects. Claims for hidden manufacturing defects may be made throughout the warranty period (Clause 6.1.2).

6.3. Ответственность.

6.3.1. За нарушение прав интеллектуальной собственности и запрета Non-copy (пп. 4.5 и 5.4) Дистрибьютор уплачивает Поставщику / Брендодержателю неустойку в размере **100 000 (ста тысяч) долларов США** за каждый подтверждённый факт нарушения, а также возмещает убытки сверх неустойки.

6.3.2. Нарушением конфиденциальности (NDA) считается любое из следующих действий, совершённое Дистрибьютором, его сотрудниками или привлечёнными третьими лицами без письменного согласия Поставщика / Брендодержателя или Производителя: передача, распространение или публикация коммерческой информации о ценах, себестоимости, фабричных прайс-листах, условиях сотрудничества; раскрытие технической документации, 3D-моделей, производственных чертежей, схем монтажа, технологии изготовления и конструктивных решений продукции Vargov®Design; передача третьим лицам фотографий, видеоматериалов или чертежей эксклюзивных световых композиций до их официальной публикации Поставщиком / Брендодержателем; копирование, воспроизведение или передача образцов продукции, стеклянных или хрустальных элементов, элементов крепёжной системы третьим лицам для производства аналогов; предоставление данных о клиентах, заказах, фабрике-производителе (контакты, счета, условия), если это может привести к прямому обходу Дистрибьютора или Поставщика / Брендодержателя.

За каждый подтверждённый факт нарушения устанавливается неустойка в размере **20 000 (двадцати тысяч) долларов США**. Данный штраф не применяется, если Дистрибьютор не знал или не мог обоснованно знать о взаимодействии сотрудника с Производителем или третьей стороной без обращения к Дистрибьютору.

6.3.3. Занижение Стоимости контракта. За занижение декларируемой Стоимости контракта (п. 1.3.2) Дистрибьютор уплачивает Поставщику / Брендодержателю недоплаченное вознаграждение, а также штраф в размере **100 % от суммы занижения**. При повторном подтверждённом нарушении Поставщик / Брендодержатель вправе расторгнуть договор в порядке п. 8.3.2.

За непредоставление сведений о Стоимости контракта или подтверждающих документов в сроки, установленные пунктами 1.3.1 и 1.3.3, Дистрибьютор уплачивает штраф в размере **2 000 (двух тысяч) долларов США** за каждый случай, а Поставщик / Брендодержатель вправе приостановить обработку новых заказов Дистрибьютора до устранения нарушения.

6.3.4. Совокупная ответственность Поставщика / Брендодержателя по любым требованиям (кроме умысла, грубой неосторожности и нарушений ИС) ограничивается суммой, фактически уплаченной за соответствующую партию продукции.

6.3.5. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, потерю репутации или иные последствия, кроме случаев умысла и нарушений ИС, Non-copy или NDA.

6.3. Liability.

6.3.1. For violation of IP rights or the Non-Copy clauses (Clauses 4.5 and 5.4), a contractual penalty of **USD 100,000 (one hundred thousand U.S. dollars)** shall be imposed per confirmed violation, in addition to compensation for actual damages exceeding this amount.

6.3.2. A breach of confidentiality (NDA) shall be deemed to have occurred if the Distributor, its employees or any engaged third parties perform any of the following actions without the prior written consent of the Supplier / Brand Owner or the Manufacturer: transferring, distributing or publishing commercial information related to pricing, cost structure, factory price lists or terms of cooperation; disclosing technical documentation, 3D models, production drawings, installation schemes, manufacturing technologies or structural design solutions of Vargov®Design products; providing third parties with photographs, video materials or drawings of exclusive lighting compositions prior to their official publication by the Supplier / Brand Owner; copying, reproducing or transferring product samples, glass or crystal elements, or components of the mounting system to third parties for the purpose of creating analogues; providing third parties with information about clients, orders or the Manufacturer (contacts, bank accounts, terms), if this may lead to bypassing the Distributor or the Supplier / Brand Owner.

A penalty of **USD 20,000 (twenty thousand)** shall be applied for each confirmed breach. The penalty shall not apply if the Distributor did not know and could not reasonably have known that an employee interacted with the Manufacturer or a third party without notifying the Distributor.

6.3.3. Understatement of the Contract Value. For understating the declared Contract Value (Clause 1.3.2), the Distributor shall pay the Supplier / Brand Owner the underpaid fee and a penalty of **100 % of the understated amount**. Upon a repeated confirmed breach, the Supplier / Brand Owner may terminate the Agreement in accordance with Clause 8.3.2.

For failure to provide information on the Contract Value or supporting documents within the periods set out in Clauses 1.3.1 and 1.3.3, the Distributor shall pay a penalty of **USD 2,000 (two thousand)** for each such case, and the Supplier / Brand Owner may suspend the processing of the Distributor's new orders until the breach is remedied.

6.3.4. The aggregate liability of the Supplier / Brand Owner for any claims (except in cases of intent, gross negligence or intellectual property infringement) shall be limited to the amount actually paid for the respective batch of products.

6.3.5. None of the Parties shall be liable for any indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation or similar damages, except in cases of intent, IP infringement, Non-copy violations or breaches of confidentiality (NDA).

6.4. Защита эксклюзивности Дистрибьютора.

6.4.1. Поставщик / Брендодержатель и Производитель обязуются не осуществлять прямые продажи продукции третьим лицам на Территории, предоставленной Дистрибьютору на условиях эксклюзивности согласно п. 1.1 настоящего договора.

6.4.2. Обязанность выяснения назначения поставки. При получении обращения, содержащего признаки принадлежности к Территории (адрес доставки или монтажа на Территории, местонахождение объекта, регистрация или контактные данные обратившегося на Территории), Поставщик / Брендодержатель и Производитель обязаны запросить у обратившегося адрес доставки и местонахождение конечного объекта. Если конечный объект расположен на Территории, обращение передаётся Дистрибьютору, а сделка совершается через него.

6.4.3. Поставки через иных партнёров бренда. Поставщик / Брендодержатель и Производитель обязуются не осуществлять и не согласовывать поставки продукции иным дистрибьюторам, дилерам и партнёрам бренда, если им известно или в силу п. 6.4.2 должно быть известно, что конечный объект расположен на Территории. При заключении новых и продлении действующих договоров с иными дистрибьюторами Поставщик / Брендодержатель включает в них условие об уведомлении о поставках, конечный объект которых расположен на Территории.

6.4.4. Поставка продукции третьему лицу при осведомлённости о том, что товар предназначен для конечного объекта на Территории, а равно неисполнение обязанностей по пунктам 6.4.2 и 6.4.3, считается нарушением эксклюзивных прав Дистрибьютора.

6.4.5. За каждое подтверждённое нарушение Поставщик / Брендодержатель или Производитель обязуются выплатить Дистрибьютору штраф в размере **20 000 (двадцати тысяч) долларов США**.

6.4.6. Исключения. Штраф не применяется, если: Поставщик / Брендодержатель и Производитель исполнили обязанность по п. 6.4.2, а обратившийся предоставил недостоверные сведения о месте доставки или конечном объекте; либо покупатель приобрёл продукцию вне Территории при отсутствии признаков, указанных в п. 6.4.2, и впоследствии самостоятельно ввёз её на Территорию.

6.4.7. Порядок фиксации нарушения. Дистрибьютор направляет Поставщику / Брендодержателю письменную претензию с описанием обстоятельств и доказательствами (переписка, коммерческие предложения, товаросопроводительные документы, фотографии смонтированного объекта, сведения об объекте). Поставщик / Брендодержатель рассматривает претензию и даёт мотивированный ответ в течение **15 (пятнадцати) календарных дней**. При подтверждении нарушения штраф уплачивается в течение 15 календарных дней с даты ответа. При отклонении претензии Стороны проводят переговоры, а при недостижении согласия спор разрешается в порядке раздела 9.

6.4.8. Настоящий пункт не применяется с момента перевода отношений в неэксклюзивный режим в порядке п. 2.17.6(a).

6.4. Protection of the Distributor's Exclusivity.

6.4.1. The Supplier / Brand Owner and the Manufacturer shall not supply products directly to third parties within the Territory granted to the Distributor on an exclusive basis under Clause 1.1 of this Agreement.

6.4.2. Duty to establish the destination of a supply. Upon receiving an enquiry bearing indications of connection with the Territory (a delivery or installation address within the Territory, the location of the site, or registration or contact details of the enquirer within the Territory), the Supplier / Brand Owner and the Manufacturer shall ask the enquirer for the delivery address and the location of the final site. If the final site is within the Territory, the enquiry shall be referred to the Distributor and the transaction concluded through the Distributor.

6.4.3. Supplies through other partners of the brand. The Supplier / Brand Owner and the Manufacturer shall not make or approve supplies of products to other distributors, dealers or partners of the brand where they know, or under Clause 6.4.2 ought to know, that the final site is within the Territory. When concluding new agreements or renewing existing agreements with other distributors, the Supplier / Brand Owner shall include in them an obligation to give notice of supplies whose final site is within the Territory.

6.4.4. Supplying products to a third party while aware that they are intended for a final site within the Territory, as well as failure to perform the duties under Clauses 6.4.2 and 6.4.3, shall be deemed a breach of the Distributor's exclusive rights.

6.4.5. For each confirmed breach, the Supplier / Brand Owner or the Manufacturer shall pay the Distributor a penalty of **USD 20,000 (twenty thousand)**.

6.4.6. Exceptions. The penalty shall not apply if: the Supplier / Brand Owner and the Manufacturer performed the duty under Clause 6.4.2 and the enquirer provided false information about the place of delivery or the final site; or the customer purchased the products outside the Territory in the absence of the indications listed in Clause 6.4.2 and subsequently imported them into the Territory independently.

6.4.7. Procedure for establishing a breach. The Distributor shall send the Supplier / Brand Owner a written claim describing the circumstances and enclosing evidence (correspondence, quotations, shipping documents, photographs of the installed piece, information about the site). The Supplier / Brand Owner shall consider the claim and give a reasoned reply within **15 (fifteen) calendar days**. If the breach is confirmed, the penalty shall be paid within 15 calendar days of the reply. If the claim is rejected, the Parties shall negotiate, and failing agreement the dispute shall be resolved under Section 9.

6.4.8. This Clause ceases to apply from the moment the relationship is converted to a non-exclusive regime under Clause 2.17.6(a).

6.5. Право приостановления.

6.5.1. При возникновении задолженности Дистрибьютора по оплате Поставщик / Брендодержатель вправе приостановить обработку новых заказов и отгрузку до полного погашения долга.

6.5.2. Сроки производства, задержки и политика отсутствия возврата средств. Производство продукции Vargov®Design, включая изделия, изготовленные на заказ и имеющие сложную техническую конструкцию, обычно занимает до **90 (девяноста) календарных дней**, за исключением официальных праздников Китайской Народной Республики.

Дистрибьюторы могут уведомить своих клиентов о том, что срок производства может увеличиться до **120 (ста двадцати) календарных дней** с учётом возможных задержек, связанных с технологией и производством. Этот срок относится только к процессу производства и не включает логистику, доставку, таможенное оформление или сроки поставки.

Если производство завершено в течение 120 календарных дней, это не считается задержкой и не является основанием для претензий, штрафов или возврата средств. Если срок производства превышает 120 календарных дней, Дистрибьютор имеет право потребовать возврата уплаченной за заказ суммы.

До обработки возврата средств Стороны могут посредством письменного соглашения определить дальнейшие шаги, включая: продление сроков производства; изменение заказа; замену товара; любые другие взаимосогласованные решения во избежание отмены заказа. Если Стороны не достигнут соглашения о дальнейших действиях, Производитель полностью возвращает уплаченную сумму по требованию Дистрибьютора.

Логистика и сроки доставки не регулируются настоящим договором и не являются основанием для претензий, штрафов или возврата средств к Производителю или Поставщику / Брендодержателю.

6.5. Right of Suspension.

6.5.1. In case of the Distributor's payment debt, the Supplier / Brand Owner shall have the right to suspend the processing of new orders and shipments until full payment is made.

6.5.2. Production Timeframes, Delays and No-Refund Policy. The production of Vargov®Design products, including custom-made and technically complex items, usually takes up to **90 (ninety) calendar days**, excluding official holidays of the People's Republic of China.

Distributors may inform their customers that the production time could extend up to **120 (one hundred twenty) calendar days** to account for potential delays related to technology and manufacturing. This timeframe applies only to the production process and does not include logistics, shipping, customs clearance or delivery time.

If production is completed within 120 calendar days, it is not considered a delay and does not constitute grounds for claims, penalties or refunds. If the production time exceeds 120 calendar days, the Distributor has the right to request a refund of the amount paid for the order.

Before processing a refund, the Parties may, through a written agreement, determine the next steps, including: extending the production timeline; modifying the order; replacing the product; any other mutually agreed solutions to avoid order cancellation. If the Parties do not reach an agreement on the next steps, the Manufacturer shall fully refund the amount paid at the Distributor's request.

Logistics and delivery times are not governed by this Agreement and are not grounds for claims, penalties or refunds against the Manufacturer or the Supplier / Brand Owner.

7. ФОРС-МАЖОР / Force Majeure

7.1. Обстоятельства. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения; военные действия, террористические акты, эмбарго, санкции, эпидемии, пандемии и меры государственных органов; массовые отключения энергоснабжения; забастовки; иные события, находящиеся вне разумного контроля Сторон.

7.2. Уведомление и подтверждение. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства форс-мажора, обязана уведомить другие Стороны в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления, указав характер обстоятельств и предполагаемую продолжительность их действия. Факт наступления форс-мажора подтверждается документом компетентного органа (в том числе Торгово-промышленной палаты соответствующей страны).

7.3. Последствия. Исполнение обязательств приостанавливается на срок действия форс-мажора без применения штрафных санкций. Если действие форс-мажора продолжается более 30 (тридцати) календарных дней подряд, каждая Сторона вправе инициировать переговоры о корректировке сроков и условий исполнения обязательств либо о расторжении договора без штрафных последствий по непоставленной части.

7.1. Circumstances. Force majeure circumstances include natural disasters, fires, floods, earthquakes; acts of war, terrorism, embargoes, sanctions, epidemics or pandemics and measures imposed by governmental authorities; widespread power outages; strikes; and other events beyond the reasonable control of the Parties.

7.2. Notification and Confirmation. The Party invoking force majeure shall notify the other Parties within five (5) calendar days from the occurrence of such circumstances, describing the nature of the event and its expected duration. The fact of force majeure shall be confirmed by a certificate issued by a competent authority (including the Chamber of Commerce and Industry of the relevant country).

7.3. Consequences. Performance of obligations shall be suspended for the duration of the force majeure event without penalties. If the force majeure continues for more than 30 consecutive calendar days, either Party may initiate negotiations to adjust the timelines and conditions of performance or to terminate the Agreement without penalties for the unfulfilled portion.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ / Term and Termination

8.1. Срок действия.

8.1.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами и действует в течение **5 (пяти) лет**.

8.1.2. По истечении указанного срока действие договора прекращается автоматически, если Стороны не заключат новый договор или не подпишут дополнительное соглашение о продлении.

8.2. Расторжение по уведомлению.

8.2.1. Каждая Сторона имеет право расторгнуть договор, направив другим Сторонам письменное уведомление не менее чем за 6 (шесть) месяцев до предполагаемой даты расторжения. Расторжение в порядке настоящего пункта не допускается в течение первого года действия договора. Настоящий пункт не ограничивает право расторжения по основаниям п. 8.3. Уведомление может быть направлено по электронной почте (с подтверждением доставки).

8.2.2. Перед направлением уведомления о расторжении Стороны обязуются провести переговоры в добросовестном порядке с целью устранения причин, которые могут служить основанием для прекращения договора. Если Стороны не достигают соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала переговоров, расторжение осуществляется в порядке, установленном пунктом 8.2.1.

8.3. Расторжение за нарушение.

8.3.1. В случае выявления нарушения условий договора Стороны в первую очередь проводят переговоры и предпринимают разумные меры для урегулирования ситуации и устранения нарушения в добровольном порядке.

8.3.2. Если нарушение не устранено, Поставщик / Брендодержатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с немедленным прекращением его действия в следующих случаях: (a) нарушение прав интеллектуальной собственности и запрета Non-copy (пп. 4.5, 5.4); (b) разглашение конфиденциальной информации (п. 5.2); (c) несанкционированное использование бренда, товарных знаков или элементов айдентики вне условий лицензии; (d) неисполнение обязательства по формированию экспозиции (п. 2.7) или её обновлению (п. 2.10); (e) повторное занижение Стоимости контракта (п. 1.3.2); (f) присвоение третьим лицам статуса дилера, агента или представителя бренда в нарушение п. 4.3.2; (g) невыполнение минимального годового объёма заказов (п. 2.17) при выборе Поставщиком / Брендодержателем расторжения в порядке п. 2.17.6(b).

8.4. Сохранение обязательств. Расторжение договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по оплате уже согласованных поставок, а также не прекращает действие положений, регулирующих интеллектуальную собственность, конфиденциальность, ответственность, применимое право и разрешение споров. Эти положения сохраняют юридическую силу после расторжения договора.

8.1. Term.

8.1.1. This Agreement enters into force on the date it is signed by all Parties and remains valid for a period of **five (5) years**.

8.1.2. Upon expiration of this period, the Agreement shall automatically terminate unless the Parties enter into a new agreement or sign an additional agreement to extend its validity.

8.2. Termination by Notice.

8.2.1. Either Party has the right to terminate this Agreement by sending the other Parties a written notice at least 6 (six) months prior to the intended termination date. Termination under this Clause is not available during the first year of the Agreement. This Clause does not limit the right to terminate on the grounds set out in Clause 8.3. Such notice may be sent by email (with delivery confirmation).

8.2.2. Before issuing a termination notice, the Parties shall conduct good-faith negotiations aimed at resolving the reasons that may lead to termination. If the Parties fail to reach an agreement within 30 (thirty) calendar days from the start of such negotiations, termination shall proceed in accordance with Clause 8.2.1.

8.3. Termination for Breach.

8.3.1. In the event of a breach of this Agreement, the Parties shall first conduct negotiations and take reasonable measures to resolve the situation and remedy the breach voluntarily.

8.3.2. If the breach is not remedied, the Supplier / Brand Owner may unilaterally terminate the Agreement with immediate effect in the following cases: (a) infringement of intellectual property rights or breach of the Non-copy provisions (Clauses 4.5, 5.4); (b) disclosure of confidential information (Clause 5.2); (c) unauthorised use of the brand, trademarks or brand identity elements outside the license terms; (d) failure to create the display (Clause 2.7) or to renew it (Clause 2.10); (e) repeated understatement of the Contract Value (Clause 1.3.2); (f) granting third parties the status of dealer, agent or representative of the brand in breach of Clause 4.3.2; (g) failure to meet the minimum annual order volume (Clause 2.17) where the Supplier / Brand Owner elects termination under Clause 2.17.6(b).

8.4. Survival of Obligations. Termination of the Agreement does not relieve the Parties from their obligations to pay for already agreed deliveries, nor does it terminate the provisions governing intellectual property, confidentiality, liability, applicable law and dispute resolution. These provisions shall remain in force after termination of the Agreement.

8.5. Реализация остатков после прекращения договора. После прекращения договора Дистрибьютор вправе в течение **6 (шести) месяцев** реализовать продукцию, приобретённую до даты прекращения, включая изделия Экспозиции, используя обозначения бренда в объёме, необходимом для указания происхождения товара, и соблюдая п. 4.4 и обязательство по уплате Вознаграждения Бренда (п. 1.3). По истечении указанного срока использование обозначений бренда прекращается в порядке п. 4.2.2. Настоящий пункт не применяется при расторжении договора по основаниям п. 8.3.2 (a)–(c).

8.5. Sell-off of Remaining Stock after Termination. After termination of the Agreement the Distributor may, for **6 (six) months**, sell products purchased before the termination date, including display items, using the brand designations to the extent necessary to indicate the origin of the goods and observing Clause 4.4 and the obligation to pay the brand fee (Clause 1.3). After that period the use of the brand designations ceases in accordance with Clause 4.2.2. This Clause does not apply where the Agreement is terminated on the grounds set out in Clause 8.3.2 (a)–(c).

9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ / Governing Law and Dispute Resolution

9.1. Применимое право. К настоящему договору применяется Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980) и принципы международного коммерческого оборота. По вопросам, не урегулированным Конвенцией, применяется материальное право Российской Федерации. Арбитражное разбирательство регулируется Регламентом МКАС при ТПП РФ и Законом Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже».

9.2. Переговоры и медиация. Стороны обязуются добросовестно пытаться урегулировать любые разногласия путём переговоров. При взаимном согласии может быть использована процедура медиации до обращения в арбитраж.

9.3. Арбитраж. Если соглашение не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (г. Москва) в соответствии с его Регламентом. Язык разбирательства — русский. Решение арбитража является окончательным, обязательным для Сторон и подлежит исполнению в соответствии с применимыми международными договорами.

9.1. Governing Law. This Agreement shall be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG, Vienna, 1980) and by the principles of international commercial law. For matters not governed by the CISG, the substantive law of the Russian Federation shall apply. The arbitration proceedings shall be governed by the Rules of the ICAC at the CCI RF and the Law of the Russian Federation “On International Commercial Arbitration”.

9.2. Negotiations and Mediation. The Parties shall make all reasonable efforts to resolve any disputes through negotiation in good faith. If agreed upon, the Parties may resort to mediation before submitting the case to arbitration.

9.3. Arbitration. Any disputes not settled amicably shall be submitted to the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (ICAC at the CCI RF, Moscow), in accordance with its Rules. The language of arbitration shall be Russian. The arbitral award shall be final and binding on the Parties and enforceable in accordance with applicable international treaties.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ / Final Provisions

10.1. Полнота соглашения. Настоящий договор, включая все приложения, спецификации, счета и переписку, связанную с его исполнением, представляет собой полное соглашение Сторон и заменяет любые предыдущие договорённости, письма или устные обещания по тому же предмету.

10.2. Изменения и отчуждение прав. Любые изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и подписываются Сторонами, включая обмен подписанными скан-копиями. Передача прав и обязанностей по договору третьим лицам не допускается без письменного согласия других Сторон, за исключением уступки денежных требований Поставщика / Брендодержателя.

10.3. Электронный документооборот. Стороны признают юридическую силу обмена документами и уведомлениями посредством электронной почты по адресам, указанным в реквизитах, при условии, что можно идентифицировать отправителя и обеспечить целостность содержания.

10.4. Валидность условий. Недействительность одного из положений договора не влечёт недействительность остальных его условий. В случае признания какого-либо положения недействительным оно заменяется действительным, максимально близким по смыслу.

10.5. Языки и экземпляры. Договор составлен на русском и английском языках в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. При расхождениях в толковании преимущественную силу имеет русская версия, если Стороны не договорились иначе.

10.6. Электронное подписание и обмен скан-копиями. Стороны договорились, что подписание настоящего договора может осуществляться с использованием электронной подписи, факсимильного воспроизведения подписи, а также путём обмена подписанными и отсканированными копиями договора (в том числе посредством электронной почты). Стороны признают, что договор, подписанный указанными способами, имеет такую же юридическую силу, как и договор, подписанный собственноручно на бумажном носителе. Настоящее условие обусловлено невозможностью личного присутствия Сторон для очного подписания договора и не влияет на действительность, обязательность и исполнимость настоящего договора.

10.1. Entire Agreement. This Agreement, together with its appendices, specifications, invoices and related correspondence, constitutes the entire agreement between the Parties and supersedes all prior arrangements, communications or understandings related to its subject matter.

10.2. Amendments and Assignment. Any amendments or supplements to this Agreement shall be valid only if made in writing and signed by the Parties, including via exchange of signed electronic copies. No Party may assign or transfer its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Parties, except for the Supplier / Brand Owner's right to assign monetary claims.

10.3. Electronic Communication. The Parties agree that electronic correspondence (via the email addresses specified in the Parties' details) shall have the same legal effect as written correspondence, provided that the sender can be identified and the integrity of the content is maintained.

10.4. Validity of Provisions. The invalidity of any particular provision shall not affect the validity of the remaining provisions. Any invalid provision shall be replaced by a valid one that best reflects the original intent of the Parties.

10.5. Languages and Copies. This Agreement is drawn up in Russian and English in three counterparts of equal legal force, one for each Party. In case of discrepancies between the two texts, the Russian version shall prevail, unless otherwise agreed by the Parties.

10.6. Electronic Execution and Exchange of Scanned Copies. The Parties agree that this Agreement may be executed by means of electronic signature, facsimile signature and/or by exchange of duly signed and scanned copies of this Agreement, including via electronic mail. The Parties acknowledge that this Agreement executed in the above manner shall have the same legal force and effect as an agreement executed with handwritten signatures on paper. This provision is agreed due to the Parties' inability to meet in person for physical execution of the Agreement and shall not affect its validity, binding force or enforceability.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН / Details and Signatures

ПОСТАВЩИК / БРЕНДОДЕРЖАТЕЛЬ · SUPPLIER / BRAND OWNER

Индивидуальный предприниматель Варгов Антон Геннадьевич · Individual Entrepreneur Anton G. Vargov
ОГРНИП / OGRNIP: 322508100200337 · ИНН / INN: 531003545938
Адрес / Address: _____
E-mail: info@vargov.ru · Телефон / Phone: +7 (916) 537-33-52
Правообладатель товарного знака Vargov®, свидетельство № 896936 от 06.10.2022 г.
Owner of the registered trademark Vargov®, Certificate No. 896936 dated 06 October 2022

подпись / signature · /А. Г. Варгов/

ДИСТРИБЬЮТОР · DISTRIBUTOR

Наименование / Company: _____

ИНН / Tax ID (INN): _____ · Регистрационный № / Business registration number: _____ · Дата регистрации / Date: _____

Адрес / Address: _____, Республика Узбекистан

Представитель / Representative: _____

E-mail: _____ · Mobile / WhatsApp / WeChat: _____

подпись / signature

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ · MANUFACTURER

Vargov®Design China Factory

Китайская Народная Республика · People's Republic of China

Адрес / Address: _____

WeChat / WhatsApp: _____

Банковские реквизиты / Bank details: предоставляются при подписании · provided upon execution

Bank name: _____ · SWIFT BIC: _____

Агент по выставлению счетов / Invoicing Agent (п. 3.2.1): Vargov Design Company Limited, Hong Kong · рег. № / Reg. No.: _____

Beneficiary: _____ · Account No.: _____

подпись / signature

VARGOV® DESIGN · INFO@VARGOV.RU · VARGOV.RU